Calle Moctezuma Nº21, col. Ramon Farias
Uruapan, Michoacán
Tel: 452 159 15 04
Mail:

Contrato de prestación de servicios de control de plagas que celebran por una parte **_____,** representante legal de **AGROCENTER HOME** a quien en lo sucesivo se le denominará como **¨EL PROVEEDOR¨** y por la otra parte **_____,** representante legal de **_____** a quien en lo sucesivo se le denomina como **¨EL CLIENTE¨**, a quienes de manera conjunta se les denominará como **¨LAS PARTES¨** cuyos nombres y datos constan en este contrato como parte integral del mismo, sujetándose al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

Dentro de las actividades que constituyen su objeto social, se encuentra que **¨LAS PARTES¨** en el presente contrato manifiestan tener capacidad física, recursos humanos, materiales y financieros adecuados, así como experiencia suficiente para obligarse lo estipulado en el presente contrato.

CLAUSULAS:

PRIMERA. CONSENTIMIENTO. - **¨LAS PARTES¨** manifiestan su voluntad para celebrar el presente contrato cuya naturaleza jurídica es la prestación de servicios de control de plagas y fumigación; por lo que **¨EL PROVEEDOR¨** se obliga a prestar el servicio a **¨EL CLIENTE¨;** y éste, en consecuencia, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado.

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. – El objeto del presente contrato será la prestación de servicio de control de plagas y fumigación que se describe en el anverso del presente contrato, el cual se realizará en el domicilio señalado por **¨EL CLIENTE¨**, para lo cual **¨EL PROVEEDOR¨** reconoce que la empresa de control de plagas conoce y aplicará los lineamientos establecidos en las normas y demás disposiciones aplicables en cuanto al manejo orgánico (incluyendo normatividad internacional, según el destino de los productos), por ejemplo: Reglamento (CE) 2018/848 en la UE, NOP USDA en EE. UU., Régimen Orgánico de Canadá (COR) y en México la Ley de Productos Orgánicos y su reglamento; cuenta con el equipo, los productos y el personal calificado, necesarios para llevarlo a cabo, así como también cuenta con las licencias, permisos, avisos y/o autorizaciones que amparan el legal funcionamiento de su establecimiento. En caso de infestaciones graves se notificará a **EL CLIENTE**, antes de aplicar cualquier sustancia y justificar su compatibilidad con la normativa orgánica, enviando fichas técnicas y OMRI de plaguicidas orgánicos.

Nombre comercial: AGROCENTER HOME

Ubicación del domicilio: Moctezuma Nº21, Col. Ramon Farias, Uruapan, Michoacán.

El servicio de control de plagas se realizará el día señalado en el calendario de servicios anexado. Para lo cual **¨EL CLIENTE¨** designa como nuestro contacto de planta a: **_____,** con puesto de: **_____,** Tel**. _____,** correo**: _____**

TERCERA. PRECIO DEL SERVICIO. - **¨LAS PARTES¨** manifiestan su conformidad en que el precio total a pagar por **¨EL CIENTE¨** como contraprestación del servicio, es la cantidad que por cada concepto se indica en el anverso de este contrato. El importe señalado contempla todas las cantidades y conceptos referentes al servicio, por lo que **¨EL PROVEEDOR¨** se obliga a respetar en todo momento dicho costo, sin poder cobrar otra cantidad.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. - **¨EL CLENTE¨** efectuara el pago pactado por el servicio del presente contrato en los términos y condiciones acordadas pudiendo ser:

Al contado: en efectivo, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, y/o cheque en el domicilio de **¨EL PROVEEDOR¨** en moneda nacional, sin menoscabo de poderlo hacer en moneda extranjera al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día en que el pago se efectúe. En caso de que **¨EL CLIENTE¨** realice el pago con cheque y no se cubra el pago por causas imputables al librador, **¨EL PROVEEDOR¨** se reserva el derecho de realizar el cobro adicional del 20% (veinte por ciento) del valor del documento, por concepto de daños y perjuicios, en el caso de que el cheque sea devuelto por causas imputables al librador, conforme al artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, En cualquier caso, **¨EL PROVEEDOR¨** se obliga a emitir y entregar a **¨EL CLIENTE¨** la factura correspondiente o documento fiscal que ampare los cobros realizados por el servicio proporcionado conforme a la legislación correspondiente.

QUINTA. DE LAS AREAS A FUMIGAR Y CONTROLAR. – Las áreas sujetas a realizar los servicios profesionales para el CONTROL DE PLAGAS, serán: instalaciones en general (interior y exterior, registros, drenajes y contenedores de basura, áreas indicadas según formato de fumigación anexado).

SEXTA. PLAGAS A CONTROLAR. – Las plagas a controlar son:

Alacrán, Cucarachas, Hormigas, Arañas, Zancudos, Moscas, Moscos, Grillos, Ratas, Ratones.

SEPTIMA. PLAGAS QUE REQUIEREN CONTROL ESPECIAL Y COTIZAN POR SEPARADO. - ¨EL PROVEEDOR¨ a parte de las plagas a controlar se obliga a; en caso de ser necesario controlar cualquier tipo de fauna nociva, sin considerar limitativas las siguientes:

- Aves plaga anidadas y/o nidos.
- Invasores ocasionales (perros, chinches, gatos, víboras, ardillas, termitas, tlacuaches, abejas en enjambre, pulgas, murciélagos, avispas, etc.)
- Insectos barrenadores de madera (termitas, escarabajos, et.)
- Insectos de granos almacenados (gorgojo, palomilla, etc.)
- Tratamientos especiales para moscos y/o moscas en áreas externas.

Se llevará a cabo previa cotización y autorización de **¨EL CLIENTE¨.**

OCTAVA. VIGENCIA DEL SERVICIO. - La vigencia del presente contrato será de **12 MESES** iniciando en **_____**y terminando en **_____.**

NOVENA. MONTO. - ¨EL CLIENTE¨ pagara por los servicios profesionales para el control de plagas y fumigación la cantidad mensual de **$_____ MX NETO (_____ PESOS 00/100 MN.)** además de pagar por los servicios especiales según cotización.

DÉCIMA. INFORMACION DEL SERVICIO. - ¨EL PROVEEDOR¨ se obliga a informar por escrito a **¨EL CLIENTE¨** acerca del grado de toxicidad de las sustancias empleadas en la prestación del servicio, para personas animales y medio ambiente, incluyendo los ciudadanos para prevenir tales daños, además de las medidas preventivas. Asimismo, deberá indicarle, en su caso, el tiempo que deberá transcurrir para que **¨EL CLIENTE¨** pueda hacer uso de las instalaciones en que se realizó el servicio de control de plagas y fumigación.

DÉCIMO PRIMERA. EQUIPOS. – Los equipos de instalación permanente serán propiedad de **¨EL CLIENTE¨,** contando actualmente con: **___** cebaderos, **___** trampas balancín y **___** lámparas UV. Por lo que en caso de daño o extravío **¨EL CLIENTE¨** pagara su reposición de conformidad con la cotización que por efecto se le haga llegar, ya sea para sustituir, reponer o colocar nuevos cebaderos, trampas, lámparas UV y/o señalizaciones.

DÉCIMO SEGUNDA. PLAGUICIDAS A UTILIZAR. - ¨EL PROVEEDOR¨ se obliga a entregar a **¨EL CLIENTE¨** un cuadro básico de plaguicidas a utilizar, el cual será aprobado por **¨ELCLIENTE¨** en caso de ser necesario utilizar un producto alternativo será solo con autorización de **¨EL CLIENTE¨** por lo que **¨EL PROVEEDOR¨** se obliga a entregar previo a su uso la documentación técnica y hoja de seguridad del producto, por medio de correo electrónico y/o personalmente a **¨EL CLINTE¨.**

DÉCIMO TERCERA. MATERIALES Y EQUIPO. - ¨EL PROVEEDOR¨ se obliga a utilizar en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, los equipos, materiales, artículos, así como los sistemas de control de plagas necesarios que tengan las características y normas de calidad generalmente aprobadas para su uso y sean las adecuadas para cada caso.

DÉCIMO CUARTA.CAMBIO DE CUADRO BASICO. - ¨EL PROVEEDOR¨ se obliga a informar a **¨EL CLIENTE¨** por escrito y con tiempo previo cualquier cambio en el uso de productos químicos, así como los servicios por medio de correo electrónico.

DÉCIMO QUINTA. ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS. – Tanto **¨EL PROVEEDOR¨** como **¨EL CLIENTE¨** se obligan a NO almacenar ningún plaguicida en el interior de la planta. **¨EL PROVEEDOR¨** será responsable del correcto uso de los plaguicidas, así como el destino final de los envases vacíos.

Calle Moctezuma Nº21, col. Ramon Farias
Uruapan, Michoacán
Tel: 452 159 15 04
Mail:

DÉCIMO SEXTA. REPORTES Y TTIEMPO DE RESPUESTA. - **¨EL PROVEEDOR¨** cada vez que sea realizada una actividad o servicio entregará la constancia del servicio de las actividades y productos aplicados, así como las recomendaciones y/o acciones realizadas. Se entregará en reporte (resumen) de los servicios y plaguicidas utilizados, así como graficas de tendencias de plagas.

DÉCIMO SEPTIMA. GARANTIA DEL SERVICIO. - **¨EL PROVEEDOR¨** se obliga a garantizar el servicio prestado por un término de 30 (treinta) días, contados a partir del día siguiente de su conclusión, únicamente si se realiza correctamente la aplicación; si por algún motivo no se fumigan las áreas por completo, por cuestiones de que las áreas estén ocupadas, será negligencia de **¨EL CLIENTE¨** (la garantía no es válida).

DÉCIMO OCTAVA. CANCELACION DEL SERVICIO. - **¨EL CLIENTE¨** cuenta con un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelar el mismo, sin penalización ni cobro alguno, en cuyo caso, **¨EL PROVEEDOR¨** se obliga a reintegrar todas las cantidades que **¨EL CLIENTE¨** le haya entregado en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud de cancelación.

En el momento en que una de las partes tenga conocimiento de que la otra no ha cumplido con alguna o algunas de las obligaciones derivadas de este instrumento, deberá comunicarlo a la otra en forma fehaciente, ya sea por correo certificado o en forma personal con efecto de requerimiento, para que ponga efectivo remedio al retraso o a la indebida prestación de la obligación convenida por acción u omisión, según se trate, para que un término no mayor a 10 (diez) días naturales, la parte que haya incurrido en la violación a lo establecido en este documento, cumpla, de manera inmediata con sus obligaciones.

La cancelación deberá hacerse de manera escrita o bien, por medio del correo registrado o certificado, tomando como fecha de revocación la de la recepción de su envió.

DÉCIMO NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN. – Son causas de rescisión del presente contrato:

Atribuibles a **¨EL CLIENTE¨:**

La falta de pago oportuno de los servicios contratados.

No otorgar las facilidades necesarias para la realización de los servicios objeto del presente.

Atribuibles a **¨EL PROVEEDOR¨:**

No proporcionar los servicios con los insumos y equipos convenidos en el presente contrato conforme a la normatividad aplicable.

No proporcionar la información a que se refiere la cláusula décimo sexta.

No iniciar o concluir los servicios objeto del presente contrato, en las fechas establecidas en el calendario.

No responder de los daños o desperfectos a que se refiere la cláusula vigésima del presente contrato.

No cumplimiento a cualquiera de sus obligaciones estipuladas en el presente contrato.

VIGÉSIMA. DAÑOS O DESPERFECTOS. - **¨EL PROVEEDOR¨** directamente se responsabiliza de indemnizar a **¨EL CLIENTE¨** en caso de que se ocasionen daños o desperfectos al inmueble o mobiliario que se encuentre en el área de trabajo, donde se presten los servicios, siempre y cuando sean provocados por causas imputables a **¨EL PROVEEDOR¨.**

VIGÉSIMO PRIMERA. NO RESPONSABILIDAD LABORAL. - **¨EL PROVEEDOR¨** libera expresamente a **¨EL CLIENTE¨** de toda responsabilidad obrero-patronal, en el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, del IMSS e INFONAVIT, ya que reconoce que el personal que realizara los trabajos pactados en el presente contrato depende única y exclusivamente de **¨EL PROVEEDOR¨.**

VIGÉSIMO SEGUNDA. AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, **¨EL PROVEEDOR¨** hizo de

conocimiento a ¨**EL CLIENTE**¨ del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, ratificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (en adelante, derechos ¨**ARCO**¨).

VIGÉSIMO TERCERA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Las modificaciones que se efectúen al presente contrato, será mediante documento por escrito debidamente firmado por ¨**LAS PARTES**¨**.** Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta cláusula, no surtirán efecto entre ¨**LAS PARTES**¨**.**

VIGÉSIMO CUARTA. ACUERDO DEFENITIVO. – El presente contrato contiene los acuerdos definitivos de ¨**LAS PARTES**¨ y elimina cualquier compromiso pasado verbal o escrito con respecto al objeto de materia de este contrato.

VIGÉSIMO QUINTA. INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. – Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, ¨**LAS PARTES**¨ se someten expresamente a las leyes y competencia de los tribunales del fuero común de la ciudad de Uruapan, Michoacán, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro.

El presente contrato se firmará por duplicado quedando uno en poder de ¨**EL CLIENTE**¨ y otro en poder de ¨**EL PROVEEDOR**¨ firmándose para tal efecto en URUAPAN, MICHOACAN, _____.

_____

NOMBRE Y FIRMA

¨**EL PROVEEDOR**¨

RFC.	
DOMICILIO:	
COLONIA:	
CIUDAD:	
TELEFONO:	
CORREO:	

_____

NOMBRE Y FIRMA

¨**EL CLIENTE**¨

RFC.	
DOMICILIO:	
COLONIA:	
CIUDAD:	
TELEFONO:	
CORREO:	